江阳茜草酒谷五九八商务酒店“8·21”一般机械伤害事故调查报告

江阳茜草酒谷五九八商务酒店“8·21”一般机械伤害事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故有关基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）相关单位安全管理情况 2

（三）项目概况 3

（四）项目发包分包情况 3

（五）事故发生经过 4

（六）事故现场勘验情况 4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 6

（四）事故应急处置评估 7

三、事故原因分析 7

（一）直接原因分析 7

（二）间接原因分析 7

四、有关单位存在的问题 8

（一）有关单位 8

（二）有关监管部门 8

（三）属地街道 8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8

（一）对有关监管单位和公职人员的处理建议 8

（二）对事故有关单位和人员的处理建议 9

六、事故整改和防范措施 9

（一）牢固树立安全发展理念，强化建筑施工安全工作 9

（二）全面落实企业安全生产主体责任 10

（三）强化行业主管部门安全生产监管责任 10

江阳茜草酒谷五九八商务酒店“8·21”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月21日，泸州市江阳区酒谷大道二段598号2号楼一商务酒店，在装修过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约96.2万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2024年8月29日，江阳区人民政府成立由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会和茜草街道办事处等单位组成的江阳茜草酒谷五九八商务酒店“8·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同步邀请区纪委监委开展事故调查相关追责问责工作，邀请区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、查阅资料、综合分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理及事故防范措施建议。

经调查认定，江阳茜草酒谷五九八商务酒店“8·21”一般机械伤害事故是一起企业违法组织施工，施工管理混乱和属地政府及有关部门安全监管不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.泸州市江阳区酒谷五九八商务酒店（以下简称：五九八商务酒店）。统一社会信用代码：92510502MADH6J4L81，业主：巫榕燕，类型：个体工商户，成立于2024年4月18日，企业地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道二段598号2号楼201、301号，所属行业：住宿业，经营范围包含：住宿服务等。

2.泸州市舒和园物业服务有限公司（以下简称：舒和园物业公司）。统一社会信用代码：91510502058200224T，法定代表人：黄兵，成立于2012年11月16日，注册资本：50万元人民币，企业地址：泸州市江阳区酒谷大道二段598号张坝天府花园小区18号楼1单元负101号，所属行业：房地产业，经营范围包含：销售食品；物业管理服务、家政服务、其他清洁服务、停车场服务、房地产咨询服务、房地产经纪服务、园林绿化工程、绿化管理服务等。

（二）相关单位安全管理情况

1.五九八商务酒店。该商务酒店为个体商户经营，业主：巫X燕，实际经营者：巫X龄，两人是姐妹关系，巫X龄负责该商务酒店的全面管理，该酒店无安全管理架构。

2.舒和园物业公司。经理：罗X群，副经理：陈X，下设置工程部、保安部、财务部、客服部管理处、保洁部等5个部门，共计管理人员10人。按照《物业管理条例》，制定了《商铺装

饰装修管理协议》《安全施工管理责任书》《商铺装饰装修须知》《业主装修承诺书》《装修垃圾自行清运承诺书》《装修申请备案表》《装饰装修日巡查记录表》《装修许可证》等装饰装修安全管理制度。

（三）项目概况

五九八商务酒店装修工程位于四川省泸州市江阳区酒谷大道二段598号2号楼2、3两层（见图1）。该装修工程总承包价格为748000元，装修施工面积为1274.24平方米，办理有《建筑工程施工许可证》（编号510502202408060399）。



图1涉事项目方位地图（左侧位置图，右侧为实拍外景图）

（四）项目发包分包情况

2024年3月12日，巫X龄与徐X兴签订装修协议，约定由徐X兴负责装修五九八商务酒店。

2024年4月1日，巫X龄与徐X兴在舒和园物业公司办理《装修许可证》，签订《安全施工管理责任书》《业主装修承诺

书》《装饰装修委托书》《商铺装饰装修管理协议》《装修垃圾自行清运承诺书》，并于当日进场装修施工。

（五）事故发生经过

2024年8月21日7时20分许，装修承包人徐X兴安排江X学、曾X林[1]安装电梯过门梁。江X学先去负一楼搬运沙子、水泥、砖头和脚手架到二楼电梯厅，为安装电梯过门梁做准备。曾X林把前一天未安装完的两块窗台石安装完毕。

7时25分许，江X学通过电梯将脚手架搬运至二楼电梯厅。

7时32分许，江X学通过电梯将沙子、水泥、砖头搬运至二楼电梯厅。

7时33分许，江X学开始组装脚手架。

7时38分许，江X学组装脚手架完毕，徐X兴在现场安排江X学复核孔洞和过门梁尺寸。

7时41分许，江X学被正在从上往下运行的电梯轿厢底部挤压致死于电梯过门梁孔洞中。

（六）事故现场勘验情况

事故现场位于五九八商务酒店二楼电梯门厅处，电梯厅门处于关闭状态，厅门上有矩形状洞口，洞口长140厘米，高25厘米，与电梯井相连通。电梯厅内放置有移动脚手架1个，预制梁1块，模板两块，实心砖若干（详见图2）。

[1] 江X学、曾X林均为徐X兴临时雇佣的工人。



图 2 事故后现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成江继学 1 人死亡。江X学，男，汉族，身份证号码：51052119XXXXXX2450，户籍所在地：四川省泸县云龙镇。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计核算，本事故造成直接经济损失约 96.2 万元（一次性工亡补助金：95 万元，丧葬补助金：1.2 万元，其他损失忽略不计）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 8 月 21 日 7 时 45 分许，泸州市 120 指挥中心接到求助电话，随即指派泸州市人民医院沙茜院区出诊。

7 时 50 分许，救护车辆与医务人员到达现场发现江X学已无生命体征。

7 时 54 分许，泸州市 119 指挥中心接到报警求助电话，随即指派江阳南路消防救援站到达现场开展救援。

7 时 58 分许，泸州市 110 指挥中心接到报警电话，区公安

分局现勘人员和法医到现场开展相关工作。

8时20分许，区应急管理局接区消防救援局事故报告，分管副局长带领工作人员立即前往现场开展处置工作。

8时22分许，区应急管理局接到五九八商务酒店事故报告。

8时25分许，区住房城乡建设局接舒和园物业公司事故报告，分管副局长带领建筑业发展服务中心工作人员前往现场开展处置工作。

9时20分许，区应急管理局分别向区委、区政府，市应急管理局书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区住房城乡建设局责令该酒店装修施工立即停工整改，全面排查事故隐患。区应急管理局、区住房城乡建设局、区消防救援局、区公安分局、区市场监管局、茜草街道办事处等部门赶赴现场，启动事故应急处置预案，按照分工有序开展事故救援及善后处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治。7时41分许，徐X兴电话告知舒和园物业公司事故现场情况，舒和园物业公司随即拨打120急诊电话求助并赶赴现场。7时50分许，医务人员到达现场发现江X学已无生命体征。8时5分许，消防救援人员将江X学从电梯过门梁孔洞中转移到电梯厅地面。10时40分许，死者遗体运送至泸州市殡仪馆。

2.善后处置。事故发生后，酒谷五九八商务酒店负责人巫X龄和装修承包人徐X兴积极配合开展善后工作。8月22日，巫X龄、徐X兴与死者家属就赔偿事宜达成一致，并随即赔付到位，家属情绪稳定，未造成负面影响。8月25日，死者遗体安葬，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区住房城乡建设局、区应急管理局及其他有关部门、单位，行动迅速、组织有力、处置有序，整个处置工作得当，未对当地社会稳定造成不良影响。事故报告符合有关法律法规规定。

三、事故原因分析

根据泸州市公安局江阳分局刑事科学技术室出具的《关于江X学非正常死亡的情况说明 》，结合现场勘验、视频监控、走访询问，综合认定江X学为头颈部受压迫致窒息死亡。

（一）直接原因分析

江X学将头颈通过电梯过门梁孔洞伸入电梯井内进行测量作业时，头颈受从上至下正常行驶的电梯轿厢挤压，致其当场死亡。

（二）间接原因分析

一是施工方在不具备安全生产条件[2]和建筑施工资质的情况下，未制定施工方案和操作规程，违规承接装修工程；二是五

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

九八商务酒店违规将装修项目发包给不具备安全生产条件的个人进行施工[3]，且未对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理[4]。

四、有关单位存在的问题

（一）有关单位

舒和园物业公司，发现施工方对电梯过门梁的施工作业后，未对电梯进行断电，未对施工采取制止或上报等措施[5]。

（二）有关监管部门

区住房城乡建设局办理《建筑工程施工许可证》时，现场复核不严谨，未发现《建筑工程施工许可证》申报的相关企业与实际不一致。

（三）属地街道

茜草街道办事处仅对装饰装修工程安全工作进行了会议部署安排和微信群转发，未对小散工程等施工作业开展实地巡查检查工作，属地管理责任停于纸面。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关监管单位和公职人员的处理建议

建议区住房城乡建设局、茜草街道办事处分别向区人民政府

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《物业管理条例》第四十五条第一款 对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。

做出深刻书面检查。

调查中发现涉及违法违纪线索已由事故调查组移交区纪委监委处理。

（二）对事故有关单位和人员的处理建议

1.五九八商务酒店，履行安全生产主体责任不到位，将装修工程承包给不具备安全生产条件的个人进行施工，对该事故的发生负有主要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.舒和园物业公司，发现施工方对电梯过门梁的施工作业后，未对电梯进行断电，未对施工采取制止或上报等措施。建议由区住房城乡建设局依法处理。

3.徐X兴，作为五九八商务酒店装修项目承包人，在不具备安全生产条件和施工资质的情况下，违规承接装修工程，对该事故的发生负有重要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作要求：

（一）牢固树立安全发展理念，强化建筑施工安全工作。

各街镇、有关部门和建筑施工企业要牢固树立“人民至上，生命至上”理念，要充分认识到建筑行业的高风险性，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。要

严格落实审批流程，加强过程监管，督促企业严格落实有关法律法规和标准要求，严厉打击无施工许可及无资质施工等违法违规问题。

（二）全面落实企业安全生产主体责任。

事故责任单位要立即针对事故所暴露出的问题进行整改，严格落实施工作业审批报备要求，依法依规进行施工作业。要进一步加强从业人员的安全教育培训，确保从业人员熟悉安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握本岗位的安全生产职责、安全操作技能，真正提高安全生产管理和操作水平，杜绝违章作业等情况，严防类似事故再次发生。

（三）强化行业主管部门安全生产监管责任。

各街镇、有关部门要结合工作实际，以“治本攻坚三年行动”为契机，认真开展重大事故隐患专项排查整治行动和“强安2024”专项执法行动，全面开展安全风险辨识管控，动态排查整治事故隐患，严密防范高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、窒息中毒、火灾等安全生产事故。要全面推行有奖举报和企业内部安全风险隐患报告奖励制度，畅通举报渠道，强化奖励政策宣传，提高社会各界参与安全生产治理的积极性。